

Datei: 04-mail-ministerium-auslandsanerkennung.eml

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Von     | Referat Wasserbau <wasser@ministerium.example> |
| An      | Personalstelle <personal@nlw.example>          |
| Datum   | Mon, 18 May 2026 09:12:00 +0200                |
| Betreff | Rabenhorst / Rückkehr und Stufe                |

Guten Morgen,

fachlich war der Mexiko-Einsatz für uns ein Gewinn. Bitte aber vorsichtig bei der Stufenfrage: Wir wollen keinen Automatismus schaffen, dass jede internationale Projektleitung unmittelbar besoldungsrechtlich durchschlägt. Andererseits haben wir Dr. Rabenhorst in der Öffentlichkeitsarbeit als technischen Leiter dargestellt. Eine knappe Ablehnung ohne nähere Begründung könnte angreifbar sein.

Viele Grüße

A. Mehring

Datei: 12-email-projektpartner-mexiko-bestaetigung.eml

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Von     | paula.menchaca@example.invalid                   |
| An      | rehbein@example.invalid                          |
| Datum   | Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0000                  |
| Betreff | Bestätigung Aufgabenbereich Projekt Laguna Clara |

Sehr geehrter Herr Rehbein,

wir bestätigen, dass Sie im Projekt Laguna Clara die technische Abstimmung zur Hochwasserentlastung, die Vorbereitung der Gutachtertermine und die Kommunikation mit der regionalen Wasserbehörde koordiniert haben. Ihre Rolle war aus unserer Sicht leitend und nicht nur beobachtend.

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Paula Menchaca

Datei: 03-zeugnisse-und-skills.csv

| Nachweis;Sprache;Inhalt;Problem                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carta de desempeño;Spanisch;technische Leitung Hochwasserschutz;Übersetzung nötig                  |
| Projektbericht 2023;Deutsch/Spanisch;Pegelmodell und Deichmonitoring;Status der Tätigkeit unklar   |
| Ministeriumspresse;Deutsch;Rabenhorst als Experte hervorgehoben;kein Besoldungsbescheid            |
| Fortbildungszertifikat;Spanisch;GIS und Starkregenmodellierung;Anerkennung als Qualifikation offen |

**Tabellenblatt: Modelle**

| Modell                    | Nachzahlung grob | Vorteil         | Risiko              |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| volle Anerkennung         | 18400            | klarer Erfolg   | rechtlich unsicher  |
| teilweise Anerkennung     | 9200             | vergleichsfähig | Mandant unzufrieden |
| nur Beurteilungskorrektur | 0                | Karrierepfad    | kein Geld           |

**Tabellenblatt: Fristen**

| Datum      | Ereignis             | Aktion                 |
|------------|----------------------|------------------------|
| 15.01.2026 | Bescheid             | Widerspruch            |
| 12.02.2026 | Widerspruch          | Begründung nachreichen |
| 20.04.2026 | Widerspruchsbescheid | Klagefrist             |

## **Projekt „Cuenca Segura“**

Rabenhorst koordinierte Deichmonitoring, Pegeldaten, Starkregenmodellierung und Schulungen lokaler Behörden. Er leitete ein Team aus Ingenieurinnen, Geodäten und IT-Spezialisten. Die Projektberichte bescheinigen ihm technische Leitung und Krisenfähigkeit während zweier Hochwasserlagen.

Die deutsche Behörde nutzt diese Erfahrung später in Pressemitteilungen, erkennt sie aber im Stufenbescheid nur eingeschränkt an. Das ist kein automatischer Rechtsverstoß, wirkt aber widersprüchlich und ist für Ermessensausübung und Vertrauensschutz relevant.

## **Rückkehrbescheid und Stufenfestsetzung**

Der Bescheid setzt Rabenhorst in Erfahrungsstufe 5 fest. Die Zeit in Mexiko wird nur teilweise berücksichtigt, weil sie nicht vollständig in einem deutschen Beamtenverhältnis mit entsprechender Dienstpostenbewertung verbracht worden sei. Der Antrag auf Anerkennung besonderer Fachkunde wird mit der Formel abgelehnt, die Tätigkeit sei „förderlich, aber nicht besoldungsrechtlich stufenprägend“.

Der Bescheid enthält keine nachvollziehbare Abwägung der Projektaufgaben. Die Behörde trennt außerdem nicht sauber zwischen Stufe, Zulage, Laufbahnbefähigung und dienstlicher Beurteilung.

## **Widerspruch gegen Stufenfestsetzung und Ablehnung der Anerkennung**

Der Widerspruch richtet sich nicht darauf, Auslandserfahrung beliebig in höhere Besoldung umzuwandeln. Er verlangt eine nachvollziehbare Prüfung der konkreten Tätigkeit, der dienstlichen Veranlassung, der förderlichen Zeiten und der besonderen Fachkunde. Die Behörde darf die Tätigkeit nicht in Presse und Projektsteuerung als herausgehoben behandeln und im Bescheid ohne Begründung als besoldungsrechtlich nebensächlich einordnen.

Beantragt werden Akteneinsicht, Neubewertung der Erfahrungszeit, Prüfung einer Zulage oder sonstigen Anerkennung, hilfsweise eine ermessensfehlerfreie Neubescheidung. Spanischsprachige Nachweise werden mit beglaubigter Übersetzung nachgereicht.

## **Klageentwurf Rabenhorst gegen Land**

### **Anträge**

Der Beklagte wird verpflichtet, über die Stufenfestsetzung und Anerkennung der Auslandsverwendung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Hilfsweise wird die Rechtswidrigkeit der ablehnenden Begründung festgestellt.

### **Begründung**

Die Behörde hat die konkrete Vergleichbarkeit der Auslandstätigkeit nicht aufgeklärt, unterschiedliche Anspruchsgrundlagen vermischt und die eigene dienstliche Veranlassung nicht hinreichend gewürdigt.

### **Vergleichslinie**

Eine rückwirkende vollständige Höherstufung ist unsicher. Realistischer ist eine teilweise Anerkennung, Korrektur der Beurteilungsgrundlage und eine dokumentierte Zulagenprüfung.



## **Tätigkeitsprofil Mexiko - Wasserbau, Katastrophenschutz, Verwaltung**

Der Beamte war für ein wasserwirtschaftliches Kooperationsprojekt in Mexiko abgeordnet. Er koordinierte Hochwasserschutzdaten, Vergabevorbereitung, technische Gutachten und Abstimmungen mit lokalen Behörden. Nach Rückkehr bewertet die Behörde den Einsatz als „fachlich interessant“, aber nicht laufbahn- oder besoldungsrelevant.

### **Streitpunkt**

Die Tätigkeit war nicht bloß Auslandsrepräsentation. Sie verband ingenieurfachliche Expertise, Verwaltungssteuerung, Krisenkommunikation und internationale Koordination. Zu prüfen ist, ob diese Tätigkeit für Erfahrungsstufen, Laufbahnqualifikation, Zulagen oder Beförderungsauswahl berücksichtigt werden muss.

## Vergleichbarkeit von Auslands- und Inlandstätigkeit

Die Behörde argumentiert, nur inländische Dienstposten seien unmittelbar vergleichbar. Das überzeugt in dieser Pauschalität nicht. Entscheidend ist nicht der Ort, sondern Inhalt, Verantwortung, Schwierigkeit und dienstliches Interesse. Wenn der Dienstherr den Beamten im dienstlichen Interesse entsendet, kann er die erworbene Erfahrung später nicht ohne Begründung als irrelevante Auslandsepisode behandeln.

### Prüffragen

Erfolgte die Entsendung im dienstlichen Interesse?

Welche Aufgaben wurden übertragen?

Entsprach die Verantwortung einer höherwertigen Inlandstätigkeit?

Wurde der Einsatz vorher als karrierefördernd dargestellt?

Gibt es vergleichbare Anerkennungen bei anderen Beamten?

### Erwartete Klageerwiderung und Repliklinie

Die Behörde wird sagen, es gebe keinen Automatismus der Anerkennung. Das ist richtig, beantwortet aber nicht die Frage, ob Ermessen erkannt und ausgeübt wurde.

Sie wird weiter sagen, der mexikanische Einsatz sei projektspezifisch gewesen. Replik: Gerade projektspezifische Verantwortung kann laufbahnrelevant sein, wenn sie fachlich und organisatorisch anspruchsvoll war.

Die Kanzlei sollte Vergleichsfälle anderer abgeordneter Beamter anfordern, ohne personenbezogene Daten unnötig offenzulegen.

## **Nachzahlungs- und Beförderungsreserve**

Der Beamte sollte nicht nur die Stufenfestsetzung angreifen, sondern auch spätere Beförderungsentscheidungen im Blick behalten. Wenn der Auslandseinsatz in der Personalakte als neutral oder nebensächlich erscheint, kann dies bei künftigen Auswahlverfahren erneut nachteilig wirken. Deshalb wird zugleich Personalaktenberichtigung, Anerkennungsentscheidung und hilfsweise ermessensfehlerfreie Neubescheidung verlangt.

## **Hauptschriftsatz Auslandseinsatz Mexiko, Laufbahn und Besoldung**

### **Antrag**

Der Beklagte wird verpflichtet, über die Anerkennung des Mexiko-Einsatzes des Klägers für Erfahrungsstufe, Laufbahnprofil und spätere Beförderungsauswahl unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Hilfsweise wird beantragt, die ablehnende Entscheidung aufzuheben und die Personalakte um eine zutreffende Tätigkeitsbeschreibung zu ergänzen.

### **Sachverhalt**

Der Kläger ist Wasserbauingenieur im Landesdienst. Er wurde für ein Kooperationsprojekt nach Mexiko entsandt. Dort koordinierte er technische Gutachten, Hochwasserschutzdaten, Behördenkommunikation und Vergabevorbereitung. Nach Rückkehr wurde der Einsatz zwar gelobt, besoldungs- und laufbahnrechtlich aber als nicht relevant behandelt.

### **Rechtliche Einordnung**

Der Dienstherr muss Auslandstätigkeiten nicht automatisch höher bewerten. Er muss aber erkennen lassen, ob er die wesentlichen Umstände gesehen hat: dienstliches Interesse, Aufgabeninhalt, Verantwortung, Schwierigkeit, Dauer, Vergleichbarkeit mit inländischen Funktionen und spätere Verwendung. Ein pauschaler Hinweis auf den ausländischen Einsatzort genügt nicht.

### **Personalaktenproblem**

In der Personalakte steht nur „Projektbegleitung Mexiko“. Diese Formulierung ist zu schwach, wenn der Kläger tatsächlich leitend koordiniert hat. Eine solche Verkürzung kann spätere Auswahlentscheidungen beeinflussen. Deshalb wird neben der Besoldungsfrage auch eine Personalaktenberichtigung verfolgt.

### **Besoldung und Nachzahlung**

Für die Besoldung ist entscheidend, ob der Einsatz als Erfahrungszeit oder für bestimmte Zulagen relevant sein kann. Die Kanzlei rechnet konservativ und offensiv. Konservativ wird nur die erkennbare Stufendifferenz berechnet. Offensiv wird zusätzlich geprüft, ob spätere Beförderungsverzögerungen kausal auf die Nichtanerkennung zurückgehen.

### **Internationale Besonderheiten**

Der Fall ist kein privates Auslandsabenteuer. Der Kläger handelte im dienstlichen Interesse und mit Billigung seiner Behörde. Deshalb muss die Behörde erklären, warum dieselbe Tätigkeit im Ausland weniger zählen soll als eine vergleichbare Inlandstätigkeit.

